

MOHAMAD FIRDAUS BIN ABDUL RAHMAN

lwn

SITI FATIMAH BINTI ADNAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Panel) dan Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) Pada 01 November 2022 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1444H]

Kes Permohonan No : 10000-002-0028-2022

[Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah - Seksyen seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : -Tiada-

Pegum Syarie Responden : -Tiada-

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 21 Mac 2022 dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-054-0047-2020.

[2] Semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan (Hakim MTS (Rayuan) telah memerintahkan seperti berikut –

- i) Mahkamah menolak rayuan pihak Perayu
- ii) Mahkamah memerintahkan Penghakiman Saman No: 10005-054-0085-2019 bertarikh 29 April 2019 adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

[3] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan oleh Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menjalankan fungsi rayuan tersebut, telah bertindak memfailkan rayuan ke Mahkamah ini. Bagi maksud tersebut Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Affidavit bertarikh 18 April 2022 dan disusuli dengan Affidavit Tambahan pada 16 Jun 2022 untuk mendapatkan kebenaran memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[4] Responden pula melalui Affidavit Jawapan yang difailkan pada 27 Jun 2022 telah mengakui dan bersetuju dengan fakta-fakta yang dinyatakan dalam kedua-dua affidavit Pemohon yang bertarikh April dan 16 Jun 2022. Lanjutan daripada itu Pemohon dan Responden telah memfailkan Hujahan Bertulis serentak pada 24 Ogos 2022.

Fakta Kes

[5] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 6 Februari 2015 di Melaka. Hasil perkahwinan tersebut pihak-pihak telah dikurniakan dengan dua orang cahaya mata.

[6] Pada 10 November 2018 Pemohon telah melafazkan ta'liq terhadap Responden di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah. Lafaz ta'liq tersebut adalah "Kau Keluar Rumah Jatuh Talak Tiga" .

[7] Akibat daripada kejadian tersebut, Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan pengesahan lafaz ta'liq di luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat melalui kes no. 10005-054-0085-2019. Seterusnya pada 29 April 2019, Hakim Mahkamah Rendah Syariah tersebut telah mensabitkan syarat ta'liq telah sempurna dan jatuh talaq tiga berjumlah tiga talaq secara ba'in kubra mulai dari tarikh 10 November 2018.

[8] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan kes pengesahan lafaz cerai tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 26 Ogos 2020 melalui kes No. 10500-054-0047-2020 dengan mengemukakan empat alasan rayuan seperti berikut:

- i. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya menerima lafaz 'Kau Keluar Rumah Jatuh Talaq Tiga' daripada lafaz permulaan penyata tuntutan dan juga sepertimana dakwaan pihak isteri iaitu 'Kalau Kau Keluar Rumah Ini, Jatuh Talaq 3 Dengan Syarat Nak Keluar Minta Izin Abang'
- ii. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mensabitkan penyempurnaan ta'liq apabila gagal mengambil kira niat di sebalik ta'liq yang dilafazkan oleh pihak Perayu iaitu bahawa ta'liq tersebut tidak sempurna apabila pihak Defendan (Responden) mendapat keizinan daripada pihak Perayu sepertimana dalam keterangan pihak-pihak bahawa jika balik ke kampung pihak Perayu izinkan dan antara lain keluar untuk membuang sampah.
- iii. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan bahawa ta'liq tersebut telah sempurna kerana pihak Perayu telah disokong oleh keterangan pihak Defendan (Responden) bahawa tidak sempurna ta'liq tersebut kerana niat dan syarat pihak Perayu kepada pihak Defendan (Responden) jelas dinyatakan dalam

keterangan sewaktu perbicaraan iaitu pihak Perayu memberi syarat bahawa boleh keluar dengan keizinan.

- iv. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan apabila menyatakan bahawa alasan pihak Perayu yang tidak tahu berkenaan dengan sebab dan akibat talaq 3 adalah penafian semata-mata oleh pihak Perayu. Bahawa sesungguhnya perayu menyatakan bahawa soal hati hanya bergantung kepada ikrar dan pengakuan daripada si Perayu dan sesungguhnya kita hanya boleh menghukum dengan apa yang ditunjukkan secara zahir dan bukannya yang tersirat. Pengakuan Perayu sepatutnya diambilkira berkenaan tidak tahu akan sebab dan akibat daripada talaq 3 tersebut.

[9] Pada 21 Mac 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan di perenggan 2 penghakiman ini iaitu –

- i. Mahkamah menolak rayuan pihak Perayu
- ii. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Saman No: 10005-054-0085-2019 bertarikh 29 April 2019 adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

[10] Selanjutnya, Pemohon masih tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran merayu atas alasan bahawa:

- i. Pemohon dan Responden masih mahu hidup sebagai suami isteri. Hasrat ini tidak akan kesampaian sekiranya mahkamah tidak memberikan kebenaran untuk Pemohon masukkan notis rayuan.

Notis Rayuan ini melibatkan talaq 3. Pemohon tidak mengetahui sebab talaq 3 tersebut jatuh kepada kami suami isteri.

- ii. Anak-anak Pemohon dan Responden masih kecil dan amat memerlukan perhatian daripada Pemohon dan Responden sebagai ibu bapa. Pemohon juga terlalu sayang dan tidak dapat berpisah dengan Responden. Responden juga mahu membina semula rumah tangga dengan sebaiknya. Sekiranya rayuan tersebut tidak dapat diteruskan Pemohon khawatir perceraian ini akan memberi kesan lagi buruk buat keluarga.
- iii. Pemohon dan Responden mempunyai dua orang cahaya mata yang disayangi iaitu Aqil Farhan bin Mohamad Firdaus dan Mohamad Anas Firas bin Mohamad Firdaus.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

67. (1)...

(2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”*

[12] Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016** yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[13] Seterusnya kami juga telah merujuk beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah antaranya kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2) hal. 163-180, Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld 34(2) hal. 229-236 dan kes Anneliza binti Zainal lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2014] JH Jld. 39(1) hal. 46-53**. Berdasarkan panduan dalam kes-kes tersebut, Pemohon adalah bertanggungjawab mengemukakan kepada kami bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa pendengaran rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[14] Kami mengulangi pendirian Panel Rayuan Syariah dalam kes-kes di atas bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen tersebut adalah sebagai tapisan awal untuk menyaring kes yang hanya mempunyai isu undang-undang

berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan kata lain, tidak semua kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah dan yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai peluang kedua untuk merayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu undang-undang berkepentingan awam yang dibenarkan sahaja.

[15] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan maksud frasa “berkepentingan awam” yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan peruntukan di perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 iaitu dalam kes **Titular Roman Catholic Archbishop Of Kuala Lumpur lwn. Menteri Dalam Negeri & Ors [2014] 6 CLJ** yang menyatakan:

“The issues which have come up for consideration in this application are of public importance within the meaning of s. 96(a) CJA. A decision on these issues where this court reviews the judgment of the Court for Appeal for their correctness on every aspect would surely be momentous and would be to great public advantage.”

Bermaksud: “Isu-isu yang dikemukakan untuk pertimbangan adalah berkepentingan awam dalam maksud s. 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 . Satu keputusan terhadap isu-isu di mana mahkamah ini menyemak kembali penghakiman Mahkamah Rayuan bagi menentukan kebetulannya dari segala aspek tentunya amat penting dan amat bermanfaat kepada awam.”

[16] Kami ingin tegaskan di sini bahawa batasan dan tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah berdasarkan peruntukan yang telah dinyatakan di awal tadi iaitu

hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya tanpa memutuskan mengenai merit rayuan yang ingin dirayu oleh Pemohon. Justeru itu, kami akan meneliti alasan-alasan permohonan dan hujah pihak-pihak bagi mengenal pasti sama ada permohonan ini memenuhi kehendak undang-undang yang telah kami nyatakan atau sebaliknya.

[17] Penelitian terhadap Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 18 April 2022, kami mendapati Pemohon menyatakan alasan memohon kebenaran merayu adalah seperti berikut –

- i. Saya dan Responden masih mahu hidup bersama sebagai suami isteri. Hasrat ini tidak akan kesampaian sekiranya Mahkamah tidak memberikan kebenaran untuk saya masukkan Notis Rayuan. Rayuan ini adalah melibatkan talaq 3. Saya tidak mengetahui sebab talaq 3 tersebut jatuh kepada kami suami isteri.
- ii. Anak-anak kami masih kecil dan amat memerlukan perhatian kami sebagai ibu bapa. Saya juga terlalu sayang isteri saya dan tidak dapat berpisah dengannya. Isteri saya juga mahu membina kembali rumah tangga kami dengan sebaiknya. Sekiranya rayuan tersebut tidak dapat diteruskan saya khuatir perceraian ini memberi kesan lagi buruk kepada kami sekeluarga.
- iii. Kami mempunyai dua orang cahaya mata yang kami sayangi:
 - a. Aqil Farhan bin Mohamad Firdaus
 - b. Mohamad Anas Firas bin Mohamad Firdaus.

[18] Kami juga telah meneliti Hujah kedua-dua pihak dan mendapati hujahan tersebut adalah berhubung dengan hujahan rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Rayuan) terhadap keputusan kes di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat. Ingin kami tegaskan bahawa kami tidak

menemui sebarang hujahan Pemohon berkenaan isu persoalan undang-undang yang berkepentingan awam yang timbul di dalam kes Kes Rayuan Mal No: 10500-054-0047-2020.

[19] Di samping itu dalam menimbangkan permohonan ini, Kami juga turut meneliti alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) berkaitan isu-isu yang ditimbulkan oleh Pemohon dalam Alasan Rayuannya sebagaimana dinyatakan di perenggan 8 penghakiman ini di mana kami mendapati alasan-alasan tersebut telah diulas oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi di perenggan 12 hingga 14 alasan penghakimannya sebagaimana berikut :

“[12] Merujuk kepada kes ini Hakim Bicara telah bertindak mengesahkan lafaz yang didakwa berdasarkan 3 versi lafaz cerai yang berbeza. Tindakan Hakim Bicara adalah betul dan menepati kehendak sebelum kes dibicarakan iaitu suatu lafaz perlu dimuktamadkan. Selain lafaz yang didakwa adalah ditolak disebabkan lafaz sumpah suami diambilkira. Perjalanan dalam menentukan lafaz cerai, tindakan Hakim Bicara adalah betul. Mengenai lafaz yang dibicarakan, Lafaz tersebut berbentuk soreh terikat keluar rumah secara umum. Mahkamah merujuk kaedah fiqh iaitu kaedah umum dinilai berdasarkan kaedah umum melainkan ada sebab yang boleh mengkhususkannya. Dalam versi lafaz suami adalah umum keluar rumah maka keluar rumah secara mutlak menjatuhkan talaq.

[13] Mahkamah merujuk kepada alasan-alasan rayuan, soal kenapa mahkamah tidak mengambilkira tentang 6.1,6.2,6.3. Pada Mahkamah, lafaz tersebut bukanlah lafaz dalam dakwaan kes ini

kerana lafaz yang dimuktamadkan adalah satu lafaz sahaja yang telah disahkan oleh suami melalui sumpahnya.

[14] Merujuk kepada talaq 3 dan kesannya dalam alasan rayuan, Mahkamah berpuashati Hakim Bicara telah menjalankan siasatan sepertimana seksyen 57(2) EUUKIS 2003. Mahkamah merujuk kepada Arahan Amalan No.10 Tahun 2007 perkara 3(2) menyatakan sekiranya suami mengaku dan Mahkamah berpuashati hendaklah mensabitkan talaq tersebut. Hakim Bicara yang mengesahkan talaq ini adalah betul. Mahkamah membuat kesimpulan bahawa lafaz ini adalah soreh dan mengandungi ta'liq. Disebabkan ta'liq ini adalah umum dalam lafaz, Mahkamah mengira berdasarkan umum iaitu keluar rumah secara zahir berdasarkan punca wujudnya lafaz iaitu keluar rumah ke tempat yang lain.

[20] Sehubungan dengan itu, berdasarkan dapatan-dapatan di atas kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami apakah isu undang-undang yang berkepentingan awam dan juga aspek-aspek dari sudut hukum syarak di dalam permohonannya untuk kami mempertimbangkan permohonan ini seterusnya memberikan kebenaran untuk kes ini dipanjangkan ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian permohonan Pemohon ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden, Hujah Pemohon dan Responden dan setelah meneliti dokumen - dokumen yang dikemukakan, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DITOLAK**;

Dibaca dan ditandatangani oleh:



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

